サービス基本契約

このサービス基本契約（「**本契約**」）は、2025 年 12 月 12 日を発効日（「**発効日**」）として、アマゾンジャパン合同会社（「**アマゾン**」）と TEST（「**甲**」）との間で締結された。

1. 本サービス、業務委託

1.1 本サービス　甲は、本契約及びアマゾンが発行する注文書（「**本注文書**」）又は業務委託書（「**本業務委託書**」。なお、本注文書は、本業務委託書に含まれるものとする。）に従いサービス（「**本サービス**」）を提供するものとする。なお、アマゾン関連会社は、本契約に従い本業務委託書を甲と締結することができ、その場合、本契約は、当該関連会社が本契約の当事者であるものとみなして、それぞれの本業務委託書に適用される。かかる本業務委託書に関して、当該アマゾン関連会社は本契約の当事者となるものとし、本契約における「アマゾン」とは当該関連会社のことを指すものと解釈される。本業務委託書は、当該本業務委託書を締結したアマゾン関連会社の固有の義務を構成するものであって、他のアマゾン関連会社は当該本業務委託契約書に基づく何らの責任及び義務を負担するものではない。なお、本契約において「アマゾン関連会社」とは、アマゾンの支配下にある、又はアマゾンを支配する、又はアマゾンとの共同支配下にある、会社その他の事業体をいう。

1.2 本業務委託書との関係　本業務委託書はその締結をもって本契約の一部を構成するものとする。本契約と本業務委託書が矛盾する場合は、本契約が優先するものとする。但し、本業務委託書において本契約を修正する旨が明記されている場合には、本業務委託書の条項が優先する。なお、本業務委託書が発行されない限りは、当事者間の本契約上の義務は生じない。甲が本業務委託書なしに本サービスを開始し、アマゾンがそれを承諾した場合には、当事者が書面で別段の意思表示をしない限り、本契約は両当事者に適用される。アマゾンが、本成果物（第 8.1 条に定義する。）の受領後 3 年以内に、本成果物に本契約又は本業務委託書の内容との不適合を発見した場合、アマゾンは、その旨を甲に通知し、甲は、アマゾンの指示に従い、速やかに無償でこれを修補し、代替品を提供し、又は何らの催告を要することなく本サービス料（第 1.4 条に定義する。）を減額するものとする。なお、かかる修補又は代替品の提供はアマゾンによる損害賠償請求を妨げない。

1.3 アマゾン施設での提供　甲が本サービスをアマゾンの施設内で提供する場合には、甲はアマゾンの安全衛生規則その他施設に適用される規則、方針、手続（「**本規則**」）を遵守するものとする。甲の代表者、代理人、取締役、役員、従業員その他の履行補助者（「**従業員等**」）が本規則を違反したときは、アマゾンはかかる従業員等の交替を求めることができる。

1.4 支払い　アマゾンは本業務委託書に定めるところに従い、甲に対して対価（「**本サービス料**」）を支払う。甲は本業務委託書記載以外の支払いを受ける権利を有しない。

1.5 税金　甲は、甲が法的に請求することを義務付けられる国、州もしくは地方の適用される売上税、使用税、消費税または付加価値税（以下「本税金」という）を請求することができ、アマゾンは、これを支払うものとする。ただし、かかる本税金が、甲がアマゾンに対して発行する請求書原本に記載されていること、および甲の請求書にかかる本税金が区分して記載され、かかる請求書が有効な法的要件を満たしていることを条件とする。

アマゾンは甲に対し、関係する税務当局が承認する非課税証明書または同等の情報を提供することができる。この場合、甲は、当該証明書の対象である本税金を請求せず、徴収しないものとする。

またアマゾンは、アマゾンが本契約に基づき甲に支払うべき金額から控除または源泉徴収するよう法的に義務付けられる税金を控除または源泉徴収することができる。かかる控除または源泉徴収により減額された金額を甲に支払うことにより、本契約に基づき支払うべき全額が甲に対して支払われ、決済されたものとみなされる。本契約期間中、甲はアマゾンに対し、アマゾンが本契約に基づく支払に関する情報の申告義務または源泉徴収義務を果たすために必要となる書式、文書または証明書を提出するものとする。

2. 契約期間

本契約は発効日を始期とし、本契約に従って解除されない限り、1 年間有効とする（「**本契約期間**」）。但し、本契約の終了日においても存続する本業務委託書がある場合、本契約期間は、本業務委託書の終了日まで延長される。また、本契約は、本契約期間満了後においても、当事者の一方が相手方に少なくとも 60 日前に契約終了の通知をしない限り、1 年毎に自動更新されるものとする。アマゾンは、特段の理由なしに、有効期間中であっても、甲に 60 日前に事前の通知をすることで本業務委託書の全部又は一部を解除することができる。かかる解除以降、アマゾンは、解除前に甲が既に履行済みの本サービスの本サービス料及び発生済みの債務についてのみ支払いをすれば足りる。但し、本業務委託書に定められた本サービス料が定額の場合には、アマゾンは、本業務委託書に基づく本サービスが一部完了している割合に応じて本サービス料の支払いをすれば足りる。加えて、アマゾンは、甲が契約違反（軽微な違反を含む。）をしたときは、相当の期間を定めて違反の是正を催告したにもかかわらず、当該相当の期間内に違反が是正されない場合、本契約を解除することができる。前記の規定にかかわらず、甲が重大な契約違反をした場合には、アマゾンは、何らの催告を要することなくいつで

も、通知することにより、本契約を解除することができる。甲は、アマゾンが本業務委託書に基づく支払いを遅滞し、甲から当該遅滞について通知を受けてから 30 日以内にかかる違反を治癒しない場合には、通知することにより本契約を解除することができる。その理由を問わず本契約が解除又は期間満了により終了する際には、甲は、本サービスのアマゾン又は他の業務受託者への円滑な移行を可能とするため、アマゾンに合理的な支援をするものとする。

3. 甲の義務

3.1 善管注意義務等

甲は、(a)本サービスを、善管注意義務をもって、さらには、同様なサービスを提供する高度な技術を有する専門家が一般的に行使するのと同等以上の注意をもって、適切に提供する義務、並びに(b)甲による本サービスが第三者の特許権、商標権、著作権、営業秘密等の知的財産権その他の権利や秘密情報を侵害しない義務を負う。

3.2 サプライヤー行動規範

甲は、本サービスの履行にあたり、発効日に有効なアマゾンのサプライヤー行動規範及び責任（https://sustainability.aboutamazon.com/people/supply-chain?workerCount=true&engagementProgram=true&productCategory=true、その後の更新を含む。）に従うものとする。

3.3 法令遵守

甲、その人員、およびすべてのサービスは、管轄する政府当局のすべての適用法、条例、規制、規則、命令、およびその他の要件（ライセンス、許可、証明、承認に関する要件を含む）（「法令」）を遵守するものとする。 さらに、甲は、(a)本契約の履行に関連するすべての必要なライセンス、許可およびその他の認可を取得し維持し、(b)本契約の履行に関連するすべての報告書を法律で義務付けられて提出（納税を含む）し、(c) 甲の事業に該当するすべての提出手数料および税金を、期限が来た時点で支払い、(d) 労災法、障害給付法、失業保険法およびその他の被雇用者給付法で求められる金額を期限にすべて支払うこととする。

4. 損害賠償、防御及び補償

4.1 損害賠償

甲は、甲の本契約又は本業務委託書に違反し、それによってアマゾン及び、アマゾン関連会社並びにその各々、又はそれぞれの取締役及び、役員若しくは従業員に損害を与えた場合は、アマゾンの損害（合理的な弁護士費用及び訴訟費用等を含む。）を賠償するものとする。

4.2 第三者からの請求に対する防御

甲は、アマゾン、アマゾン関連会社、又はそれぞれの取締役、役員、従業員、承継人、譲受人若しくは代理人（「被請求者」と総称する。）が、第三者から、以下の(a)から(d)のいずれかに直接又は間接に起因又は関連する請求、主張又は申立等（「請求等」という。）を受け、又は受けるおそれがある場合には、自らの費用負担により、被請求者を防御するものとする。

(a) 本契約に規定された甲の表明、保証又は義務の違反
(b) 甲又は甲の従業員等の作為又は不作為（過失によるものと故意によるものとを問わず、また法令上無過失責任とされている場合も含む）
(c) 商標権、営業秘密、著作権、特許権その他の知的財産権の侵害又は不正使用（ただし、甲が提供し、又は甲に代わって提供された本サービス又は本成果物その他の資料に起因するもの、又はそれらの本サービス又は本成果物その他の資料についてアマゾンが本契約に定める権利を行使したことに起因するもの）
(d) 人の生命身体又は財産に対する損害（ただし、本サービスに起因するもの、又は本サービスの提供に関連する甲若しくは甲の従業員等の作為若しくは不作為に起因するもの）

4.3 補償

甲は、被請求者が、請求等に関連して、何らかの損害、損失、費用等（合理的な弁護士費用及び訴訟費用等を含む。）を被った場合、被請求者に対し、かかる損害等の全額を補償するものとする。

4.4 手続

被請求者が請求等を受けた場合、アマゾンは、甲に対し、請求等がなされた旨を通知するものとするが、アマゾンがかかる通知を怠った場合であっても、甲は、それによって自らの権利が著しく害された場合を除き、本契約上のいかなる義務をも免れないものとする。また、アマゾンは、甲が請求等について被請求者を防御するに当たり、甲に対し、合理的な協力を行うものとするが、かかる協力に要する費用は甲が負担するものとする。第 4.2 条の規定にかかわらず、被請求者は、いつでも、第 4.2 条に定める防御を自ら行うことができるものとするが、この場合でも、甲は、第 4.3 条に定める補償義務を免れないものとする。

4.5 甲の責任の存続

甲は、請求等を行う第三者との関係では、自らの責任を免れる場合であっても、被請求者との関係では、それを理由として、第 4 条に規定する義務ないし責任を免れないものとする。

5. 保険

甲は、本契約に基づきアマゾンに提供する本サービスに適用される十分な金額の支払いを受けられる賠償責任保険に加入し、加入し続けるものとする。アマゾンから要請された場合には、甲はかかる保険に加入し、加入し続けていることの証拠として、保険証書及びその他の関係書類をアマゾンに提出するものとする。アマゾンによる甲の保険の承認は、甲の保険の限度額を超えるクレームに対するものを含め、甲の本契約に基づくいかなる義務（防御及び補

償義務を含むがそれらに限られない）も免除するものではない。

6. 独立した契約者

甲は本契約に基づく行使・履行を独立した契約当事者としてなさなければならず、また、本契約は、アマゾンと甲との間で、パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、代理人等のエージェント、雇用その他の関係を構成するものと解釈されてはならない。甲は、自らがアマゾンの被雇用者、代表者又は代理人等であると表示してはならない。甲はアマゾンのために、又はアマゾンの名の下で契約を締結するいかなる権限を有するものではなく、その他、アマゾンを契約又は義務に拘束させるいかなる権限も有するものではない。甲は、アマゾンの事前の書面による承諾なく、本サービスの履行を第三者に下請け又は委託してはならず、アマゾンが承諾した場合、甲は、かかる下請人又は受託者をして本契約の条項を遵守させ、下請人又は受託者によるアマゾンへの損害について全面的に責任を負うものとする。甲は、その従業員、下請人及び受託者に関するすべての窃盗、損害及び/又は不正行為につき単独で責任を負う。

7. 秘密保持／広報

7.1 秘密保持

甲は、甲とアマゾン（又はアマゾン関連会社）との間の秘密保持契約（「**NDA**」）の条項を遵守する。

7.2 広報　甲は、アマゾンの事前の書面による許諾なしに、アマゾン又はアマゾン関連会社の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、商業上のシンボル又はその他の専有的権利を使用してはならない。甲は、アマゾン又は本契約に関するプレスリリース又は広報を発行したり、パンフレット、広告、クライアントリスト、プレスリリース、その他の販促資料において、アマゾン又はアマゾン関連会社について言及したりしてはならない。本サービスの遂行において、甲がアマゾン又はその顧客の有する個人情報の委託を受ける場合は、甲は、かかる個人情報の取扱いにつき、別紙のセキュリティに関する要件を遵守するものとする。

8. 成果物及び知的財産権等

8.1 成果物の知的財産権等　甲が本サービスに関してアマゾンに何らかの成果物（「**本成果物**」）を引き渡す場合には、アマゾンは当然に又は甲若しくは他の権利者からの譲渡により（甲以外の権利者がいる場合は、甲はアマゾンに譲渡させる義務を負う。）、本成果物に関する全ての権利（著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）、ノウハウ、その他の知的財産権を含む。）を取得する。デジタル又は有形資産の所有権が本契約に基づき移転する限りおいては、当該所有権は、アマゾンが受領した時点で甲からアマゾンに移転する。アマゾンから甲への移転については、いかなる財産についても、所有権は、一般運送業者への引渡の時点で甲に移転する。

8.2 著作者人格権等　甲は、本成果物にかかる一切の著作者人格権を行使せず、本成果物にかかる著作者人格権が第三者によって行使されないことをアマゾンに対して保証する。

9. 反社会的勢力

甲は、反社会的勢力（暴力団、暴力団関係企業、政治活動標ぼうゴロ、組織的犯罪集団等並びにこれらの構成員等の反社会的勢力等を指す。以下同じ。）の維持又は経営に関与してはならない。また、甲は、反社会的勢力に、その経営又は運営に従事又は協力させてはならない。甲は、反社会的勢力に対し、形式を問わず、資本供与又は資金の提供（資金の貸付けを含むがこれに限られない。）を行ってはならず、また、甲は、反社会的勢力から、形式を問わず、資本供与又は資金の提供を受けてはならない。甲は、第三者が反社会的勢力であることを知りながら当該第三者との間で取引を行ってはならない。なお、念のために規定するが、本条の違反は、本契約の重大な違反を構成する。

10. 一般条項

10.1 譲渡　甲は、アマゾンの事前の書面による同意なく、本契約上の権利義務の全部又は一部を譲渡してはならない。アマゾンは、本契約上の権利及び義務を、甲の同意を得ることなく、(a)アマゾン関連会社のいずれかに対し、又は (b) 合併、会社分割、事業譲渡、その他の企業再編行為に関連して、譲渡することができる。

10.2 誠実協議　甲及びアマゾンは、本契約の条項の解釈又は本契約に記載の無い事項について紛争が生じた場合には、速やかに相互に誠意を持って協議し、紛争の解決にあたる。

10.3 国際貿易規定　甲は、甲及びその取引金融機関が、国連安全保障理事会、米国政府、欧州連合若しくはその加盟国又はその他適用ある政府当局が発動した制裁措置の対象となっておらず、またそれらの政府当局が保持するリスト（米国財務省の特定国籍業者リスト及び制裁回避者リスト並びに米国商務省の団体リスト等）を含むいかなる禁止若しくは規制の対象者リストにおいても指定されておらず、又は当該禁止若しくは規制の対象者により所有若しくは支配されていないことを表明し保証する。

甲は、物品、ソフトウェア又は技術（「**対象物**」）を、対象物の輸出、再輸出又は送信が規制又は禁止されている国、個人、法人、組織又は団体（国連、米国の国務省、財務省若しくは商務省、欧州連合又はその他適用ある政府当局が発動した制裁措置又は禁輸措置の対象である国、個人、法人、組織又は団体を含む）に対し、直接又は間接的に、輸出、再輸出、送信せず、又は当該行為をしないものとする。

10.4 準拠法／裁判地　本契約の準拠法は、日本法とする。国際物品売買に関する国連条約の適用は排除するものとする。第 10.2 条に定める協議を経ても紛争が解決されない場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

10.5 可分性　本契約のいずれかの条項の一部が強行法規により無効とされても、他の条項には影響を与えないものとする。

10.6 累積的権利　本契約に基づく両当事者の権利及び救済は累積的であり、いずれの当事者も本契約に基づくその権利若しくは救済、又は法律上自己が利用できるその他の権利を行使し救済を求めることができる。

10.7 存続　以下の規定は、本契約の終了後も存続する。第 1.2 条の契約不適合担保責任に関する規定、サプライヤー行動規範（第 3.2 条）、損害賠償責任（第 4 条）、秘密保持／広報（第 7 条）、成果物及び知的財産権等（第 8 条）及び一般条項（第 10 条）の全部。

10.8 責任の制限　アマゾンは、いかなる場合であっても、甲の機会喪失、逸失利益その他の派生的、間接的又は特別な損害について、一切責任を負わないものとする。

10.9 完全合意　本契約及び本業務委託書は、本サービスに関する当事者間の完全かつ最終的な合意を構成し、本サービスに関する当事者間の従前の合意、了解及び協議等（口頭であると書面であるとを問わない）に優先するものとする本契約又は本業務委託書の修正は当事者の書面による合意を要するものとする。

10.10 腐　敗　防　止　甲は、http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=irol-govConduct に掲載されているアマゾンの「業務上の行為および倫理に関する規範」（“Code of Business Conduct and Ethics”）（「**Code**」）が、政府又は民間との取引を問わず、いかなる理由であれいかなる者に対しても賄賂を贈ってはならないと規定していることを認識する。甲は、日本の刑法、米国の Foreign Corrupt Practices（海外腐敗行為防止法）、英国の Bribery Act（賄賂防止法）を含め、適用ある腐敗防止法（「**腐敗防止関連法令**」）及び Code の贈賄の禁止に関する条項を遵守しなければならず、取引を獲得又は維持するために、直接又は間接を問わず、政府役人に対し有価物を提供してはならない。甲は、自身で、又は第三者を通じて、政府役人への違法な支払をしてはならない。甲が本条に違反した場合、アマゾンは本契約を直ちに解約又は本契約に基づく義務の履行を留保することができる。甲は甲が本契約に基づいて他の者に対してなした支払い（アマゾンのためにした支払いを含む。）に関して真実、正確かつ完全な会計帳簿を維持しなくてはならない。アマゾン（又はその委託を受けた者）は、本契約に関して腐敗防止関連法令に違反し又は違反していることの合理的な疑いがある場合、当該支払い及び本条の遵守を確認するために、甲の会計帳簿を調査することができる。

10.11 通知　本契約に基づく通知は、印影又は電子署名のいずれかが付された通知書面を、直接手渡し、国内で書類の送付に使用することが一般的に認められた配送サービス、配達証明付き郵便、又は電子的通信手段（但し、PDF 形式の通知書面を添付した電子メールによる。）により、署名欄の住所地宛て又は別途他方当事者が指定する、若しくは本契約の履行に携わる担当者の電子メールアドレス宛てに送付するものとする。但し、甲からアマゾンへの電子的通信手段を用いた通知は、別途締結する個別契約において当該通知方法が可能な旨が明示的に定められている場合に限り行うことができる。通知は、(i)直接手渡しされた時点(ii)国内で書類の送付に使用することが一般的に認められた配送業者により配達された日、(iii)配達証明付き郵便の場合は証明書記載の配達日、又は(iv)電子メール等の電子的通信手段により送信エラーなく送信された時点（複数の手段により通知される場合は最も早い時点）で相手方に到達したものとみなされる。

以下、署名欄。

本契約の締結を証するために、本契約は、両当事者の適式に授権された者により署名又は記名捺印された。

アマゾン	甲
アマゾンジャパン合同会社	**TEST**
東京都目黒区下目黒一丁目8番1号	TEST
署　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	署　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏　名：	氏　名：
役　職：	役　職：
日　付：	日　付：

別紙

セキュリティに関する要件

本サービスの提供において、甲が個人情報の取扱いの委託を受ける場合、その他、甲がアマゾンから個人情報の提供を受ける場合、本契約は、「AMAZON CONTROLLER TO PROCESSOR AGREEMENT」（https://aws.amazon.com/legal/C2PA/）において定められる条件によって補足される。

また、本契約にて参照されるアマゾンのセキュリティに関する要件は、特に指定のない場合、「Amazon ベンダーセキュリティポリシー」（https://aws.amazon.com/legal/avsp/）に定める基準をいう。

※甲が個人情報の取扱いの委託を受ける場合、その他甲がアマゾンから個人情報の提供を受ける場合は、本サービスの内容を定める別途の本業務委託書においてその詳細（個人データの取扱いに関する詳細フォーム）内容を必ず定めること。